

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 896/2535

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ฯ

โจทก์

นางปราศรัย แสงทองหรือดอกเชื้อเอม
กับพวก

จำเลย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์โจทก์ เป็นอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์โจทก์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์โจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายโดยอุทธรณ์ ข้อแรกเป็น
ปัญหาว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีขัดต่อพยาน หลักฐานในห้องสำนวน อุทธรณ์ข้อ
2 เป็นปัญหาว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 48อุทธรณ์ข้อ 3 เป็นปัญหาว่า
คำให้การของจำเลยที่ 2 ขัดกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177
และอุทธรณ์ข้อ 4เป็นปัญหาว่าศาลแรงงานกลางนำข้อเท็จจริงมาปรับกับข้อกฎหมาย
ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93, 94,104 โปรดมีคำสั่งให้รับ
อุทธรณ์ของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 92)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 8,579,866 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากยอดเงิน 8,345,159 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 25 มิถุนายน 2534) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 80)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 87)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ทูลจริตยกยอดเงินของโจทก์ตามฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์ทุกข้อที่ยกเหตุต่าง ๆ ขึ้นอ้างนั้น ก็เพื่อให้ศาลฎีกาฟังว่า จำเลยที่ 2 ให้ทูลจริตยกยอดเงินของโจทก์เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ทูลจริตยกยอดเงินของโจทก์ตามฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์ทุกข้อที่ยกเหตุต่าง ๆ ขึ้นอ้างนั้น ก็เพื่อให้ศาลฎีกาฟังว่า จำเลยที่ 2 ให้ทูลจริตยกยอดเงินของโจทก์เป็นอุทธรณ์โต้แย้ง

ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ